

רבינו חננאל

נאָ:

הוציאו לו פרק חמישי יומא

עך כאן אַ פּאַליג אַלאַ מדרבנן אבאָ מדאורייתא אין מועד'ן. דאָי מדאורייתא לא יאָוו מידי מעילה האָך נמכרין לגננין לזלזל: **הוא פּאני כפרה בלאחר כפרה**. הקשה רצינו מס דנמסכת מעילה פרק וול חטאת (דף יב:): אמר (י' ושירי המקח דס לזבהמת קדשים מועלין זו וליכא למימר דהאיכא מעילה מדרבנן דהתנן בפרק וול חטאת (סס יא.) דס מתחילה אין מועלים זו יאָ לא נחלל קדרון מועלין זו ומעילה דיואָ לא נחלל קדרון הויא דרבנן מכלל דמעיקרא אפילו מדרבנן ליכא מעילה ותיכף דהא דלמרינן הכא לפני כפרה

כלאחר כפרה היינו לאחר שחיטה דשייכל ציה כפרה אכל מחיים לא והא דפריך בריש מסכת מעילה (דף ז:) ומי איכא מעילה דרבנן ומשני אין כדעולא דלאמר עולא קדשים שמתו יאָוו מידי מעילה דבר מורה הוה מני לאיתויי מדס לאחר שיאָ לא נחלל קדרון דמועלין זו מדרבנן אלא משום דקדשי קדשים ששחטן בדרום קאמר התם כמאן דמתקניהו דמי ופריך מי איכא מעילה דרבנן בדבר דלא היו צריכין לגזור דזלאו הכי בדילי מינייהו ונאמר מקדשים שמתו דדמו להדדי והא דפריך בשיליה תמורה (דף לב:) גבי מקדש עולה

לזדק הבית מועלין בה שתי מעילות ומוקי לה מדרבנן ומי איכא מעילה דרבנן ה"פ כיון דאיכא מעילה בלאו הכי מדאורייתא משום עולה ובלאו הכי בדילי מיניה אמאי תקינו רבנן מעילה אחריתי ומשני ראוי למעול זו שתי מעילות דתיקון רבנן מעילה לעור משום דליכא מעילה מדאורייתא אלא כבשור ורצינו חיים וז"ל פירש דיאָ לא נחלל קדרון מועלין זו מדאורייתא לפי שצית דין מקדישין אותו וקשה אס כן במעילה פרק וול חטאת (דף יב.) דקאמר ומי איכא מידי דמעיקרא לית ציה מעילה ולבסוף אית ציה מעילה אפתי אשכחן מעילה מדרבנן בפרק התכלת (מנחות ד' יב.) דקאמר מעיקרא תקינו מעילה גבי אפר פרה והתם ליכא למימר תקינו ציה מעילה מחמת שהי מקדישין אותו דאס כן הוי הקדש גמור ואף היו מוין ממנו: **אין דך דבר שנעשית מצותו ומועד'ין בו**. וא"ת אדריכה נימא איפכא לאחר כפרה כלפני כפרה דאין לך דבר שלא נעשית מצותו ואין מועלין זו וכי תימא האיכא קדשים קלים דלית בהו מעילה אלא באימורין לאחר זריקת דמים התם משום דלאו קדשי ה' נינהו וי"ל איכא עגלה ערופה דקודם מצותה מותרת אכל מדשן אין להציא ראייה דקודם תרומת הדשן אין מועלין זו לדריכה במעילה פ"ב (ד' ט.) משמע הנהגה מאפר תפוח קודם תרומת הדשן לכולי עלמא מועלין צויא: **והרי תרומת הדשן**. הקשה ר"י דהנא משמע דתרומת הדשן מועלין זו לאחר שנעשית מצותו ובפרק וול חטאת במעילה (ד' יא:): תנן

דישון מוצח הפנימי והמנורה לא נהנין ולא מועלין וקאמרין בגמרא בשלמא מוצח החיצון דכתיב ושמו אכל המנחה וכו' והשתא קשה דמשמע דמוצח החיצון נמי לא נהנין ולא מועלין ומפרש ר"י משום דקתני דישון מוצח הפנימי והמנורה לא מועלין משמע דווקא בתר דישון לפי שהדישון מוציא מיד מעילה ליה שנעשית מצותו אלמא מצוה לדשן ואחא קאמר בשלמא מוצח החיצון מצוה לדשנו דכתיב ושמו אכל המנחה והדריכה אית ציה מעילה אית ציה מדכתיב בסוף ודרשין (מנחות ו' יז.) ושמו בנחת ושמו שלא יתפור אכל מוצח הפנימי ונאמר שמואל דלשנו וריצב"א מפרש דלאו דאיוקא קאי אלא אלא נהנין ולא מועלין מדאורייתא קאי דליכא למימר לא נהנין מדרבנן כמוי) לא נהנין שבהש"ס דצירושלמי דיומא פרק שני מוכח דלא נהנין מדאורייתא דגרסינן התם מניין לדישון מוצח הפנימי דכתיב והשלך אותה אכל המנחה קדמה אל מקום הדשן שאינו צריך אס לקבוע לה מקום פירוש למוראה וטובה כבר כתוב אלא המנחה ואס ללמדך שמהא במוחו של כבש כתיב קדמה ואף הויא דרש אלא אלא פירוש ואס ללמד שהא תרומת הדשן במוחו של כבש מדכתיב אל מקום הדשן ונימא הרי זה בא ללמד ונאמא למד דהא לא אינטריך דטיפוק לן מגזירה שיה נאמר כאן אלא המנחה ונאמר בתרומת הדשן אלא המנחה מה כאן במוחו אף הלא אס כן אל מקום הדשן למה לי ש"מ למנחה הפנימי שהוא אסור (לו) בהנאה אל מקום טעור שיהא מקומו טעור ואיכא דמפריש ליה בקל וחומר ומה מוצח החיצון מוצח הפנימי לא לא שכן אלמא דאסור בהנאה מדאורייתא במצותי) החיצון והשתא הכי פירוש בשלמא מוצח החיצון אסור בהנאה מדאורייתא ומדכתיב ושמו אלא מוצח הפנימי מנגל שיהא אסור בהנאה לאחר שיערש ואפילו קודם דישון מנגל שיהא אסור דאפילו גופיה לא ידעינן שיהא מצוה לדשנו ואס כן משנעשה אפר נימא דנעשית מצותו ויהא מותר בהנאה ומשני דמדשן נפקא וא"ת מאי קא פשיט ליה מדשן אכתי חיבעי לך מנגל דאסור בהנאה וי"ל דגמרא דידן לא חשש אלא להציא פסוק שצריך דישון ומסבירא יעד דכל הדשנים שזין ליאסר בהנאה או מקל וחומר כדאיתא צירושלמי או משום דעיקר פשטייה דקרא דשון מוצח החיצון אלא דמחמת יימור לא צריך למיכתביה ומוקמינן ליה בפנימי ומנורה וחשיב ליה כמין היקש דאיתקוש כולוהו לחיצון ואס תאמר אס כן לימא הכא משום דהוה ליה מוצח החיצון ופנימי ומנורה שלשה כמזבין הבאין כאחד י"ל דאין כאן פסוק מיותר דהא דכתיב למצות דשן לניח אלא המנחה ועוד נראה דאחר שלמדנו מצות דישון פנימי ומנורה להניח אלא המנחה חשיב כל הדשנים כמו דבר אחד דאל"כ היכי נהנין אלא המנחה מקי"ו הא שני כמזבין הבאין אלא דישון מלמדאין אלא תממה על מה שפ"י דתרומת הדשן לית בה מעילה אלא איסור הנאה אע"י דהנא קאמר מועלין ביה אלא קאמר נמי בעלז ערופה מועלין בה ובההיא לית בה מעילה אלא איסור הנאה קאמר וכה"ג איכא נמי במעילה פ' וול חטאת (דף יב:) חלב המוקדשין וציצי תורין לא נהנין ולא מועלין וקאמר בגמ' (י' דגמר אמו אמו מבכור מה בכור מועלין זו אף חלב המוקדשין מועלין זו ובכור הויא קדשים קלים ולית ציה מעילה וחלב המוקדשין נמי לית ציה מעילה דהתנן התם דלאו קדשי ה' מיקרי אלא מועלין דקאמר לאו דוקא אלא איסור הנאה וא"ת כיון דפרישית דיש זו איסור הנאה מדאורייתא היכי קתני בפרק וול חטאת (מעילה דף יא:): המקדש דישון בתחלה מועלין זו והכי חייל עליה הקדש כיון דאיסור הנאה מדאורייתא י"ל דלאו בדישון מוצח איירי מדקאמר בתחלה משמע דאיירי בדבר שלא הוקדש מעולם אלא במקדש דשן כירתו וכן פרש"י ואינטריך לאשמועינן דקדושה אף על גב דאינו ראוי לא למנחה ולא לזדק הבית דקתני התם בספיא כל הראוי למנחה כו' אי נמי אפילו את"ל דלאו דשן כירה איירי דאס כן לא הוי ליה למימר דישון סתמא איכא לעימר דאיירי דשן מוצח לאחר שהוציאוהו חוץ לשלש מחנות ואשמועינן דלא אע"י קאמר מועלין ביה אלא קאמר נמי בעלז ערופה מועלין ביה ובההיא לית בה מעילה אלא איסור הנאה במעילה (דף יט:) אין מועל אחר מועל אלא בהמה וכלי שרת בלבד ומקשים ליחשב נמי תרומת הדשן דיש ש מועל אחר מועל ומתוך ר"י דהוי בכלל בהמה דמאפר קדשים הויא בה ומיהו גס לפי ריצב"א צ"ל תירוצ ר"י דנתי דבתרומת הדשן ליכא מעילה מ"מ ליחשב אפר תפוח דלכולי עלמא אחר פכ"צ דמעילה (סס דף ט.) דמועלין זו קודם תרומת הדשן וא"ת מאי שגא דדישון מוצח הפנימי אפילו קודם דישון לית ציה מעילה כדאמר בפרק כל שעה (פסחים דף טו.) דקטרת לאחר שפעלה תימרוהו אין זו משום מעילה ודשן מוצח החיצון מועלין זו לכולי עלמא קודם דישון וי"ל בדדשן מוצח החיצון מועלין זו כיון שמחוסר עבודה שצריכה בגדי כהונה כדכתיב ולבש הכהן מדו דב וגו' אכל דישון מוצח הפנימי איש"פ שמחוסר דישון אין זה חסרון עבודה דלא אשכחן שיהא צריך בגדי כהונה ואע"פ שהשניו כל כדכתיב ושמו אכל המנחה אלא דמעילה לית בה דלאו קדשי ה' קרינן ציה כיון דלא מייחסר ציה זו שום עבודה ויה"ח בדישון מוצח הפנימי דאסור בהנאה מקי"ו כדפרישית אכל לענין שיהא צריך בגדי כהונה אין לעשות קי"ו כיון דלא אשכחן זו שום עבודה אחר שנעשה דשן רק מצות דישון כדאשכחן בחיצון דלריך הרמה והשתא נמי ניחא הא דאמר בשיליה מסכת תמורה (דף לג.) עולת העוף שנתמנא דמה מוראה וטובה יאָוו מידי מעילה ואמאי והא לא נעשית מצותה דאכתי מחוסר השלכה אלא המנחה ולמאי דפרישית ניחא דכיון דהשלכה לא אשכחן דבעי בגדי כהונה כנעשית מצותו חשיבין ליה ור"י תירך דשאני התם שעבודת הדס מתירות אותם. כ"ז דקדק ריצב"א:

קודם דישון וגם תרומת הדשן אסורה בהנאה, אלא דישון מוצח הפנימי והמנורה שמועלין זו קודם דישון אף לאחר שנעשו אפר מנא לן, ומשני התם. וא"ת מאי שגא דמועלין בדישון מוצח הפנימי והמנורה אף אחר שעשין אפר קודם דישון ואילו גבי קטרת אמרינן בפ' כל שעה (פסחים דף טו.) דמשפיעלה תמרוהו אין מועלין זו. וי"ל שצריח אין זו מעילה שלא יתנה מורה למלאכי השרת שאין איפשר שלא יהיו ממנו בחפזיה ובהקטורה ורבנן הוי דגורו ציה, אכל אחר שנעשית מצותו לא גזרו ציה מיד. אי נמי ריח אין זו ממש שגא (קולן ומלאך) ואכל אכל דישון מוצח הפנימי והמנורה יש זו ממש כי אין נראה לומר שיהא (צו) [צריח] ממש מקול ומנאלה לפי שכונס בזה תוקר וחר. ולפי עטם זה המירס הדס שז הקדש לא מעל. אכל ללבוש לראשון מעל, אכל שייך ציה טעמא דלא יתנה מורה למלאכי השרת. ולהאי טעמא מועלין בדישון מוצח הפנימי והמנורה כמו בשל חיצון, ומדע שכן הוי שמועלין בכן, דהא אפילו במוצח החיצון פלוגתא דלמורא היא בפ' חטאת הטיק במעילה (טו.) אן ליאכל למאן דאמר עד ואלתה הדשן ואיכא למאן דאמר עד תרומת הדשן, אכל קודם תרומת הדשן לכולי עלמא מועלין, וא"כ בדישון מוצח הפנימי והמנורה למה לא ימעלו כמו כן בפרש (כמו) [כיון] שהוא מדשן (אל קטרת). מ"ר. א.)

מסורת הש"ס

א) [מעילה יא.] וצחים מו. חולין קיז.], ב) [נמעילה יא. ובוזבזים מו. חזיתא שמעאל], ג) [אוסף מט:]; ד) [לפנינו במעילה חזיתא רב. אכן בדברות לא. חזיתא רב חזיתא א"ר ועירא], ה) [ע"י מוס' חולין קח. ד"ה אין לו וכו'], ו) [כמו כל רש"י], ז) [מדלי' כמנחת]. ח) [דף יג.]



תורה אור השלם

1. בי נפש הכשר בדם הוא ואני נתתיו לכם על המזבח לכפר על נפשתיכם: היום הוא בנפש יכפר: ויקרא יז יא



הגהות הב"ח

א) רש"י ד"ה הוי כי הוי בהוייתו יהא לפני כפרה:



מוסף רש"י

שלכם יהא. חולין שלכס שאין כסן מעילה (וצחים מו.) אלאמא לאו קדשי גבוה הויא [חולין קיז.], לכפרה נתתיו. חזיתא קדשים, ולא למעילה. לענין מעילה אין זו דין קדשים (וצחים מו.) ולא שיהא קרוי שזי למעול זו, שאינה עומדת אלא לכפר שבצינלס [חולין שסו.] אמר קרא הוא. דמו בנפשו הויא (ויקרא ז) וצחיימו יהא (וצחים שס) הויא משמע כחיימו יהא לפשר דעו שזי בין לפני כפרה ובין לאחר כפרה, שמן מתנוטיו ומאכלו השירים [חולין שסו.], מה לאחר כפרה אין בו מעילה. דפשטיא לן כיון דנעשית מצוה אין מועלין זו, דכיון דלית ביה מו צורך גבוה לא קרינן ביה קדשי (י' וצחים שס) דאין לך דבר שנעשית מצותו ומועלין זו, שהרי כבר נעשה צורך גבוה ממנו ולא קשה ד"ל קרינא ביה [חולין שסו.], אין לך דבר וגו'. הלכך על דחקא לא דמרישה הכי אלא איפכא (ובצחים שסו.) כלל והרי תרומת הדשן. כלל ויס חומה בתמחה ומורת מס הויא מלא התמחה ממנה ושמן במוחו של כבש, דכתיב ושמו משמע שס גניחון ואס נבלע במקומו, אלמא אסור בהנאה (שס ובצ"י חולין שסו.).



תום' ישינים (המשך)

דה"פ דישון מוצח הפנימי לא נהנין מן המנורה ולא מועלין [ונאשכח ה"ק בשלמא מוצח החיצון אסור בהנאה מדאורייתא דכתיב ושמו אלא מוצח הפנימי מנגל שאסור בהנאה מן המנורה, ומשני מדשן נפקא. וא"ל איכ לימא הכא דלא מוצח החיצון ופנימי ומנורה ג' כמבינים האלא כאלה, וי"ל דאחר שגמטו דישון מוצח הפנימי ומנורה כו' שצריי כולוהו דכבר אחר, ומועלין דקאמר הכא בתרומת הדשן לאו דוקא אלא איסור הנאה קאמרן (אע"י דלאורייתא דלא ליאכלי למה לי להקדישן או כו' כמבינים האלא כאלה) ואע"י דליכא מעילה אסור איכא דנעבולא ערופה ליכא נמי אלא איסורה בעלמא. ואומר רבינו כי נראה דבידשון מוצח הפנימי והמנורה ית ציה מעילה קודם דישון ולאחר דישון שהיטום בתקופתם אין זו מעילה כלל מן מוצח החיצון יש זו מעילה בשלמא

אלא אי"כ הקדישוהו וקדשים שמתו לא שייך ציה האז טעמא. על כן נראה כדפרישית. מ"ר. אין דך דבר שנעשית מצותו ומועד'ין בו. וליכא למימר אדריכה אין לך דבר שלא נעשית מצותו ואין מועלין זו, דהא איכא טובא כגון עגלה ערופה שאינה אסורה עד שתרד לנחל חזק, אבל בשלמא ליכא למימר דהייט טעמא דלא איקרו (קדשים) [קדשי ה']. מ"ר. וא"ת מנא לן הא דאין מועלין דאדריכה לעולם אימא לן שמועלין כיון וליכא מנא דאיכא שזי כמזבין הבאים כאלה ואין מלמדן. אדריכה כיון דליכא מיעוטא אימא לן לעולם ויתעב כן, וכי תימא דאיכא מרי מיעוטי הערופה ושמו, הא תימא למאן דאמר דהוי ג' כמזבין אלא למאן דאמר דהוי שזי כמזבין [ו]אין מלמדן אין אלו צריכין להני מיעוטי. ואומר רבינו דנפקא ליה מתחטאות הממות דרדרינן בתיכ"י שאין מועלין בהס כהס שאינו למנא הכי נמי דבר שנעשית מצותו אין מועלין זו. מ"ר. והרי תרומת הדשן בו. אמר רבינו דתנן פרק וול חטאת [מעילה יא.], צו דישון מוצח הפנימי והמנורה לא נהנין ולא מועלין וקאמר בגמ' בשלמא מוצח החיצון דכתיב ושמו אלא מוצח הפנימי מנא לן כו', ומשמע לכאורה דה"פ בשלמא מוצח החיצון דאיןן מועלין כו' אלא מוצח הפנימי [מנ"ל כו'] משמע דאין מועלין בתרומת הדשן. ונראה לר"י

^[1] פ"י תום' חולין קי"ו א צחיים מ"ר א' ומעילה י"א ב צחוס' דסוינן ויתבארו דכתי הב"ח. יבסוף י"ז כמו כן בפרש כיון שהוא מדשן. ועיין ש"י